

한국가스공사 상임감사위원

개선요구

일련번호	제22-이해충돌방지-03호
제목	위원회 운영 시 사적이해관계 신고 및 기피·회피 절차 마련
소관부서	◆◆◆◆처, ①①①①처, ㄱㄱㄱㄱ원, ΣΣ처, ☎☎☎☎처, ㄷㄷㄷㄷ처, ㅂㅂㅂㅂㅂㅂ, ㄴㄴㄴㄴ처, ㊦㊦㊦㊦원, ㄹㄹㄹㄹ 처, ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ처, ✂✂✂✂처
조치부서	◆◆◆◆처, ①①①①처, ㄱㄱㄱㄱ원, ΣΣ처, ☎☎☎☎처, ㄷㄷㄷㄷ처, ㅂㅂㅂㅂㅂㅂ, ㄴㄴㄴㄴ처, ㊦㊦㊦㊦원, ㄹㄹㄹㄹ 처, ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ처, ✂✂✂✂처
내용	

1. 업무 개요

공사는 중요사항의 심의·의결, 평가·판정, 채용·승진 등 의사결정의 공정성과 객관성 제고를 위해 각종 위원회를 운영 중에 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제5조(사적 이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)에 따르면 아래 【표1】의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 그 사실을 서면으로 신고하고 회피하여야 하며, 직무관련자 또한 공직자와 사적 이해관계가 있다고 판단하는 경우 기피를 신청할 수 있도록 하고 있다.

또한 국민권익위원회의 “2022 부패영향평가 지침”에 따르면 위원의 개인적 이해관계로 인한 부당한 영향력 행사를 방지하기 위해 제척, 기피, 회피, 해촉 등과 같은 이해충돌방지 장치를 마련하도록 권고하고 있다.

【표1】 이해충돌방지법 제5조 제1항(16가지 직무)

구분	직무유형
제1호	· 인가·허가·면허·특허·승인·검사·검정·시험·인증·확인, 지정·등록, 등재·인정·증명, 신고·심사, 보호·감호, 보상 또는 이에 준하는 직무
제2호	· 행정지도·단속·감사·조사감독에 관계되는 직무
제3호	· 병역판정검사, 징집·소집·동원에 관계되는 직무
제4호	· 개인·법인·단체의 영업 등에 관한 작위 또는 부작위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
제5호	· 조세·부담금·과태료·과징금·이행강제금 등의 조사·부과·징수 또는 취소·철회·시정명령 등 제재적 처분에 관계되는 직무
제6호	· 보조금·장려금·출연금·출자금·교부금·기금의 배정·지급·처분·관리에 관계되는 직무
제7호	· 공사·용역 또는 물품 등의 조달·구매의 계약·검사·검수에 관계되는 직무
제8호	· 사건의 수사·재판·심판·결정·조정·중재·화해 또는 이에 준하는 직무
제9호	· 공공기관의 재화 또는 용역의 매각·교환·사용·수익·점유에 관계되는 직무
제10호	· 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무
제11호	· 공공기관이 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
제12호	· 각급 국립·공립학교의 입학·성적·수행평가에 관계되는 직무
제13호	· 공공기관이 주관하는 각종 포상, 우수기관 선정, 우수자 선발 등에 관계되는 직무
제14호	· 공공기관이 실시하는 각종 평가·판정에 관계되는 직무
제15호	· 국회의원 또는 지방의회의원의 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안·청원·심사, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무조사와 관계되는 직무
제16호	· 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 직무

3. 감사결과 확인된 문제점

공사에서 운영중인 위원회 중 【표1】의 16가지 직무를 수행하여 사적 이해관계자의 신고 및 회피 의무가 있는 위원회를 점검한 결과 【표2】와 같이 42개의 위원회가 해당함을 확인하였다.

또한 42개 위원회 중 위원회 별 소관규정 내에 회피절차를 마련하여 운영 중인 위원회는 16개, 기피절차를 마련하여 운영 중인 위원회는 8개에 불과하였으며 회피, 기피 등의 사유에 「공직자의 이해충돌방지법」 상 ‘사적이해관계자’의 범위를

모두 포함하여 운영하는 위원회는 전무한 것으로 나타나 이해충돌방지법 상 신고 및 회피 의무를 해태할 우려가 있음을 확인하였다.

【표2】 16개 직무 수행 위원회 현황

연번	위원회명	관련규정	소관부서	수행직무
1	기술개발실무위원회	기술 및 연구개발규정 기술 및 연구개발 운영지침	◆◆◆◆처 ■ ■ ■ ■ 부	5조1항1호(심사)
2	기술심의위원회	기술 및 연구개발규정 기술 및 연구개발 운영지침		5조1항1호(심사)
3	기술사업운영위원회	직무발명운영지침		5조1항1호(심사) 5조1항13호(포상)
4	기술개발평가위원회	중소기업 기술개발 지원사업 운영지침		5조1항14호(평가)
5	과제선정위원회	중소기업 기술개발 지원사업 운영지침		5조1항14호(평가)
6	제작업체 평가위원회	주요기자재 제작업체 관리 기술표준	◆◆◆◆처 ●●●●부	5조1항1호(심사) 5조1항1호(제재)
7	제작업체 평가 실무위원회	주요기자재 제작업체 관리 기술표준		5조1항1호(심사) 5조1항1호(제재)
8	기술자문위원회	공사관리규정	●●●●처 目目目目부	5조1항1호(심사)
9	간이공사심의위원회	공사관리규정		5조1항7호(계약)
10	지역협력위원회	천연가스 생산시설의 건설 및 운영관련 지원사업에 관한 규정		5조1항6호(보조금)
11	연구개발실무위원회	기술 및 연구개발규정 기술 및 연구개발 운영지침	3333원 φφφφ부	5조1항1호(심사)
12	공무국외여행 사전심사위원회	여비규정	ΣΣ처	5조1항1호(심사)
13	스카웃심의위원회	직장체육진흥관리규정	ΣΣ부	5조1항10호(채용)
14	시설개방 심의위원회	본사시설 일시개방지침	ΣΣ처 ΠΠΠΠ부	5조1항1호(심사)
15	퇴직연금관리위원회	퇴직연금자산운용지침	ΣΣ처 ㄴㄴㄴㄴ부	5조1항6호 (기금운용)
16	연봉 이의제기 심의위원회	연봉제규정		5조1항1호(심사)
17	보상 및 배상심의회	보상 및 배상규정		5조1항1호(보상)
18	사택매입임차위원회	ㄴㄴㄴㄴ부-1339(2021.9.1.) “신규사택(합숙소) 매입 및 임차 업무절차 알림”		5조1항1호(계약)

연번	위원회명	관련규정	소관부서	수행직무
19	제안서평가위원회	협상에 의한 계약 제안서 평가 세부기준	☎☎☎☎처	5조1항1호(계약)
20	계약심의위원회	계약업무관리지침	☎☎☎☎☎부	5조1항1호(계약)
21	사회공헌사업 심의위원회	사회공헌사업운영지침	☎☎☎☎처	5조1항9호 (재화의 사용수익)
22	사회공헌사업 실무위원회	사회공헌사업운영지침	☎☎☎☎부	5조1항9호 (재화의 사용수익)
23	사내벤처 심의위원회	사내벤처 및 사내기업 육성규정	☎☎☎☎☎처	5조1항9호 (재화의 사용수익)
24	사내기업 심의위원회	사내벤처 및 사내기업 육성규정	☎☎☎☎☎부	5조1항9호 (재화의 사용수익)
25	특정공법(자재) 선정 심의위원회	생산건설토건부-886('21.8.18) "생산기지 토건분야 특정공법(자재) 선정계획(안)"	●●●●처 VVVV부	5조1항7호(계약)
26	보안위규심의위원회	외부협력업체 보안관리지침	bbbbbb JJJJ부	5조1항1호(제재)
27	승진심사위원회	인사규정시행세칙 연구직 관리규정	♪♪♪♪처 ♪♪♪부	5조1항10호(승진)
28	승격심사위원회	기능원 관리지침		5조1항10호(승진)
29	공적평가위원회	♪♪부-965(2022.3.10.) "2022년 공적평가위원회 구성 및 운영"		5조1항13호(포상)
30	인사위원회	인사규정 인사규정시행세칙		5조1항10호(상벌)
31	양성평등위원회	직장내 성희롱,성폭력 예방지침		5조1항10호(상벌)
32	해외파견 평가위원회	해외파견자운영지침		5조1항10호(평가)
33	인력개발위원회	교육훈련지침	㉔㉔㉔㉔원	5조1항1호(심사)
34	자격취득 장려금 심의위원회	자격취득 장려금 운영계획	€€€€부	5조1항6호(장려금)
35	투자사업심의위원회	투자사업관리지침	JJJJJJ처 ㄷㄷㄷㄷ부	5조1항1호(심사)
36	출자회사설립위원회	출자회사관리규정		5조1항6호(출자금)
37	출자회사조정위원회	출자회사관리규정		5조1항6호(출자금)
38	진정심의위원회	인권경영규정	☎☎☎☎☎처 ☎☎☎☎☎부	5조1항10호(상벌)
39	직장 내 괴롭힘 조사위원회	직장내 괴롭힘 예방지침		5조1항10호(상벌)
40	법률고문 추천심사위원회	법무규정	☎☎☎☎☎처	5조1항1호(심사)
41	소송대리심사위원회	법무업무처리지침	☎☎☎☎부	5조1항1호(심사)
42	공급운영분야 경력확인위원회	✂✂✂✂부-750('19.4.3.) "경력증명 확인절차 개선 운영방안"	✂✂✂✂처 ✂✂✂✂부	5조1항1호(확인)

이와 더불어 「공직자의 이해충돌방지법」 적용대상이 공직자로 한정됨에 따라 외부(민간)위원이 신고 및 회피의무를 다하지 않았을 때 별도의 제재방안이 없어 이해충돌방지제도의 실효성이 약화될 소지가 다분한 바, 신고 및 회피의무를 사실상 강제할 수 있는 수단인 제척, 해촉 등의 제도 마련으로 이해충돌방지법의 규범력을 강화할 필요가 있다.

이와 관련, 42개 위원회 중 위원회 별 소관규정에 제척제도를 마련하여 운영하는 위원회는 19개, 해촉제도를 마련하여 운영하는 위원회는 11개로 나타났으며 제척, 해촉 등의 사유에 이해충돌방지법 상 사적이해관계자의 회피 및 신고의무를 해태한 경우를 포함하여 운영중인 위원회는 전무한 것으로 확인되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

별도 의견 없음

조치할 사항

◆◆◆◆처장 등 12개 처, 실장은 소관 위원회 관련규정에 이해충돌방지법 상 ‘사적이해관계자’에 관한 신고 및 기피·회피절차를 마련하고, 신고 및 회피의무를 해태한 경우에 제척, 해촉 등을 할 수 있도록 절차를 마련하여 주시기 바랍니다.

(개선)

[관련부서]

◆◆◆◆처 □□□□부, ●●●●부

●●●●처 ㉔㉔㉔㉔부, ∨∨∨∨부

ㄱㄱㄱㄱ원 ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 부

ΣΣ처 ΣΣ부, Π Π Π Π 부, ㄴㄴㄴㄴ부

ㄹㄹㄹㄹ처 ㄸㄸㄸㄸㄸㄸ부, ㅍㅍㅍㅍ부

ㅊㅊㅊㅊ처 ㅊㅊㅊㅊ부

ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ 부

ㅍ ㅍ ㅍ ㅍ 처 ㅍㅍ부

ㄱㄱㄱㄱ원 ㅍㅍㅍㅍ부

ㅍㅍㅍㅍ 처 ㅍㅍㅍㅍ부

ㅍㅍㅍㅍㅍㅍ처 ㅍㅍㅍㅍㅍㅍ부, ㅍㅍㅍㅍ부

ㅍㅍㅍㅍ처 ㅍㅍㅍㅍ부